主題精選：融通物 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 融通物與不融通物
發布日期: 2021-09-09
內文
融通物，指得為交易標的之物。不融通物，指不得為交易標的之物。如以不融通物為交易標的
物，法律行為無效。
土地法第14條第1項規定：「左列土地不得為私有：一、海岸一定限度內之土地。二、天然形成
之湖澤而為公共需用者，及其沿岸一定限度內之土地。三、可通運之水道及其沿岸一定限度內
之土地。四、城鎮區域內水道湖澤及其沿岸一定限度內之土地。五、公共交通道路。六、礦泉
地。七、瀑布地。八、公共需用之水源地。九、名勝古蹟。十、其他法律禁止私有之土地。」
準此，土地法第14條之十種土地如已成為公有，就不得再移轉為私有，故屬於「不融通物」。
土地法第14條第2項規定：「前項土地已成為私有者，得依法徵收之。」準此，土地法第14條之
十種土地，如已成為私有，政府得依法徵收。政府尚未依法徵收前，仍為私有，並得移轉於本
國人及外國人（但水源地不得移轉於外國人），故屬於「融通物」。
總之，土地法第14條之十種土地，如尚為私有，則
為「融通物」；如已為公有，則為「不融通物」。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下